

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3469/2534

นาย ดุสิต ลิ้มมธุร สกุล
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด กับพวก
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 289, มาตรา 290 วรรคท้าย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

การที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้นำยึดที่ดินของจำเลยที่ 2 ไว้ขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินชำระหนี้ และต่อมาโจทก์ได้รับชำระหนี้จากจำเลยที่ 2 ครบถ้วนแล้วนั้น กรณีเช่นนี้โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 ต่อไปและไม่ใช่เป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยึดสิทธิในการบังคับคดีหรือเพิกเฉยไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 290 วรรคท้าย ผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองและได้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ต่อศาลแรงงานกลางซึ่งได้ออกหมายบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 ไว้ไม่มีสิทธิขอให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว โจทก์กับจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลแรงงานกลางพิพากษาตามยอม ต่อมาจำเลยที่ 2 ผิดนัดเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินของจำเลยที่ 2 ไร่รวม 7 แปลง ผู้ร้องทั้งสองต่างเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 2 ซึ่งรับจำนองที่ดินของจำเลยที่ 2 ไร่ทั้ง 7 แปลง ต่างได้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 และต่างขอใช้สิทธิในการบังคับคดีต่อไป หากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและสิทธิในการบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ 2 ทั้ง 7 แปลง ศาลแรงงานกลางได้พิจารณาคำร้องขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องทั้งสองแล้ว มีคำสั่งว่า หากมีการขายทอดตลาดที่ดินทั้ง 7 แปลง รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างให้นำเงินที่ขายทอดตลาดได้ชำระหนี้ผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิก่อนหากโจทก์และสิทธิในการบังคับคดี หรือเพิกถอน ไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด ให้ถือว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นเจ้าหนี้ผู้นำยึดหรือดำเนินการบังคับคดีต่อไป ต่อมาจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้งดการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 2 ได้นำเงินมาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีไว้แล้ว รวม 124,500 บาท และเครื่องปรับอากาศที่โจทก์ นำยึดได้ขายทอดตลาดไปแล้วเป็นเงิน 87,000 บาท รวม 211,550 บาท ส่วนที่เหลือ จำเลยที่ 2 สามารถชำระหนี้ได้ ส่วนเจ้าหนี้รายอื่นที่ยื่นขอรับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองมีบุริมสิทธิจำเลยที่ 2 สามารถตกลงกับเจ้าหนี้ดังกล่าวได้ ศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวของจำเลยที่ 2 ไว้เป็นการชั่วคราวโดยให้จำเลยที่ 2 ผ่อนชำระหนี้ภายใน 1 ปี หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด ให้โจทก์แถลงต่อศาลเพื่อดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 2 ผิดนัดยักยอกชำระหนี้อยู่อีก 188,500 บาท ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ศาลแรงงานกลางได้สั่งนัดพร้อมไว้ ก่อนถึงวันนัดจำเลยที่ 2 ได้นำเงินจำนวนที่ค้างชำระดังกล่าวมาวางศาลและโจทก์ได้มาขอรับไปถึงวันนัด

พร้อม โจทก์แถลงว่าได้รับเงินที่จำเลยที่ 2 นำมาวางศาลแล้ว โจทก์ไม่ติดใจที่จะ
บังคับคดีต่อไป ขออนุญาตการบังคับคดี และศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ถอน
การบังคับคดี ต่อมาปรากฏว่าในวันเดียวกันนั้นศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งว่า ผู้ร้องที่
2 เจ้าหนี้บุริมสิทธิลำดับที่ 1 และผู้ร้องที่ 1 เจ้าหนี้บุริมสิทธิลำดับที่ 2 ต่างได้ยื่น
คำร้องขอรับชำระหนี้จำนอง และหากโจทก์สละสิทธิในการบังคับคดีหรือเพิกเฉยไม่
ดำเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด ให้ถือว่าผู้ร้องทั้งสอง
เป็นเจ้าหนี้ผู้นำยึดหรือดำเนินการบังคับคดีต่อไป ซึ่งศาลได้สั่งอนุญาตไว้แล้ว ฉะนั้น
เมื่อโจทก์ขออนุญาตการบังคับคดีผู้ร้องทั้งสองย่อมมีอำนาจตามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความพระราชบัญญัติแพ่ง มาตรา 290วรรคท้าย ที่จะดำเนินการบังคับคดี
ต่อไป จึงให้เพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้ถอนการบังคับคดีนี้แจ้งคำสั่งให้ผู้ร้องทั้งสองทราบ
ซึ่งต่อมาผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอเข้าสวมสิทธิบังคับคดีต่อไปให้ขายทอดตลาด
ทรัพย์สินจำนองที่ยึดไว้ทั้งหมด ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ถือว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นเจ้า
หนี้ผู้นำยึด แจ้งให้พนักงานบังคับคดีทราบเพื่อดำเนินการต่อไป และให้จำเลยที่ 2
ทราบ จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องมีใจความว่า โจทก์ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ทำให้การ
บังคับคดีถูกเพิกถอนไป ผู้ร้องทั้งสองเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามคำ
พิพากษา มีสิทธิเพียงขอให้เอาเงินที่ได้จากการบังคับคดีชำระหนี้ก่อน คดีนี้โจทก์ได้
รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้วจึงไม่มีการบังคับคดี ผู้ร้องทั้งสองจึงไม่มีสิทธิขอเข้าสวม
สิทธิบังคับคดีแทนโจทก์ เพราะผู้ร้องทั้งสองมิใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาขอให้มีการ
ระงับการบังคับคดีและการขายทอดตลาด

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า ผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จำนองและ
ขอสวมสิทธิการบังคับคดีแทนโจทก์ ศาลอนุญาตแล้วผู้ร้องทั้งสองจึงมีสิทธิที่จะสวม
สิทธิของโจทก์บังคับคดีต่อไปได้ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 วรรคท้าย บัญญัติว่า"ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยึดสิทธิในการบังคับคดี หรือเพิกเฉยไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด ผู้ขอเฉลี่ยหรือผู้ยื่นคำร้องตามมาตรา 287 หรือตามมาตรา 289 มีสิทธิขอให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไป" คดีนี้ได้ความว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้นำยึดที่ดินทั้ง 7 แปลงของจำเลยที่ 2 ไว้ขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินชำระหนี้ และปรากฏว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้จากจำเลยที่ 2 ครบถ้วนแล้ว เห็นว่า กรณีดังกล่าวโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 อีกต่อไปและไม่ใช่เป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยึดสิทธิในการบังคับคดี หรือเพิกเฉยไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด จึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 วรรคท้าย แม้ผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองและได้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ต่อศาลแรงงานกลาง ซึ่งได้ออกหมายบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 ไว้ก็ตาม ผู้ร้องทั้งสองก็ไม่มีสิทธิขอให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้

พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสองที่ขอให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไป.

(ชลิต ประไพศาล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ